



République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		24/09/2025	
Date d'affichage de la convocation :		24/09/2025	
Nombre de membres :		SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025	
Afférents au Conseil municipal :			
En exercice :			
Ayant pris part à la délibération :			
Pour :			
Contre :			
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi trente septembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCON, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Alexandra RAYMONT, Brigitte PAGES, Christine PERRAULT, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Jean VILA à André GILLARD, Yvette MESTRE à Brigitte PAGES, Rosemary DROUILLOT à Cyrille BERNARDIN, Karine TARTAS à Ahmed EL HOUMMASS, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Kader KHELFAOUI à Antoine FIGUE, Thierry CRANE à Ludivine LORIEUX, Cécile LACAPERE à Stéphane QUINTIN, Philippe GLEIZES à Michel GONCALVES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Karine TARTAS, Jean-François REGNIER, Kader KHELFAOUI, Thierry CRANE, Cécile LACAPERE, Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Ahmed EL HOUMMASS		

AFFAIRE N°09 : SOCIAL, CITOYENNETE, SANTE ET SECURITE.
Renouvellement des contrats assurances risques statutaires du personnel communal et CCAS suite à résiliation par la Compagnie d'assurance : Approbation du Dossier de consultation des entreprises et lancement d'une procédure sous la forme d'un appel d'offres ouvert.

Monsieur Cyrille BERNARDIN, rapporteur, informe l'assemblée que la commune et le CCAS avaient souscrit auprès de la compagnie AXA, à compter du 1er janvier 2024, des contrats d'assurance « risques statutaires » pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026.

Ces contrats visent à garantir la prise en charge par l'assureur des dépenses supportées par la collectivité en cas d'absence de ses agents titulaires ou contractuels, lorsque celle-ci résulte de situations prévues par la réglementation statutaire (maladie, accident, maternité, etc.).

Toutefois, la compagnie AXA a notifié par courrier recommandé en date du 27 juin 2025 la résiliation des contrats à effet du 31 décembre 2025, soit un an avant leur terme initial. Cette décision unilatérale impose à la commune de procéder à une nouvelle consultation des assureurs afin d'assurer la continuité de la couverture à compter du 1er janvier 2026.

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants :

- agents affiliés à la CNRACL : Décès, accident de service et maladie contractée en service, maladie ordinaire, longue maladie et maladie de longue durée, maternité, paternité et accueil de l'enfant, temps partiel thérapeutique, mise ne disponibilité d'office, infirmité de guerre, allocation d'invalidité temporaire

- agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail et maladie professionnelle, maladie ordinaire, grave maladie, maternité, paternité et adoption.
Il convient de rappeler que la collectivité est confrontée à un taux d'absentéisme significatif, en raison notamment des arrêts maladie de courte et longue durée.

Malgré les efforts entrepris par la municipalité – politique active de prévention des risques professionnels, développement de partenariat avec la médecine préventive, accompagnement des agents en difficulté, amélioration des conditions de travail – ce taux demeure encore supérieur à la moyenne des collectivités de taille comparable.

Cette situation constitue un enjeu majeur :

- d'une part, elle fragilise l'organisation et la continuité des services publics communaux,
- d'autre part, elle entraîne des charges financières supplémentaires pour la collectivité, charges qui doivent impérativement être garanties par un contrat d'assurance adapté.

C'est pourquoi le choix de l'assureur revêt une importance stratégique, tant en termes de garanties offertes que de solidité financière et de capacité à accompagner la commune dans ses démarches de prévention.

Compte tenu de la masse salariale, de la nature et de l'ampleur des risques à couvrir et de la durée prévisionnelle du marché, le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, pris connaissance des pièces déposées sur son bureau, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) **AUTORISE** à l'unanimité Madame la Maire à lancer un marché sous la forme d'un appel d'offres ouvert.

2°) **DIT** à l'unanimité que les crédits nécessaires à ce marché sont inscrits au budget.

3°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus
Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



Le secrétaire de séance

Ahmed EL HOUMMASS

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 08 octobre 2025